

1501794-06.2021.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... [processos 0011332-42.2008.8.26.0047 (tráfico) - fls. 188/189; 0015393-43.2008.8.26.0047 (lesão corporal, resistência e desacato) - fl. 189; 0021299-09.2011.8.26.0047 (embriaguez ao volante - fl. 190; 0023690-05.2009.8.26.0047 (furto) - fls. 190/191]. Desse modo, entendo adequada a fixação da pena-base em 2/5 acima do mínimo legal, em 1 mês e 12 dias de detenção.

Na segunda fase, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis-Foro de Assis-2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501794-06.2021.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501794-06.2021.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2167680/2021 - DEL.DEF.MUL. ASSIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO MACHADO MURARI

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

THIAGO MACHADO MURARI foi denunciado como incurso no artigo 147, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "e", "f" e "j", ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 05 de junho de 2021, por volta de 08h00min, na Rua Eros Guerreiros Tangerinos, nº 599, Jardim Canadá, nesta cidade e Comarca, no âmbito das relações domésticas e familiares, ameaçou causar mal injusto e grave à sua genitora Nilce Aparecida machado Murari, ao dizer-lhe que iria atear fogo no veículo dela.

Eis os fatos conforme a denúncia:

O denunciado residia com a vítima e, por diversas vezes, já tinha ofendido e ameaçado a genitora.

Na ocasião, depois de ingerir bebida alcoólica e apresentar comportamento agressivo, THIAGO ameaçou novamente Nilce, dizendo que iria atear fogo no veículo dela.

A denúncia foi recebida(fl. 37), o réu foi regularmente citado (fl. 54) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 72/84). Rejeitada esta, foi confirmado

o recebimento da denúncia (fls. 89/91).

Realizada a instrução, foi ouvida a vítima e interrogado o acusado (fls. 196/197). As partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, condenando-se o réu nos termos da denúncia. Pediu pelo reconhecimento da agravante da reincidência e atenuante da confissão, aplicando-se o regime semi-aberto para início do cumprimento da pena.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência, aduzindo que o acusado não tinha intenção de incutir real temor na ofendida. Declarou que episódios semelhantes já ocorreram e o réu nunca fez mal a ela. Afirmou que o acusado estava embriagado, razão pela qual não tinha dolo.

II - Fundamentação

A pretensão punitiva é procedente.

Com efeito, ouvida sob o crivo do contraditório, a ofendida, que é genitora do réu, asseverou que ele chegou à sua casa e afirmou que atearia fogo no seu veículo e também nela.

Tal versão encontra-se confirmada pelas declarações do réu, o qual, ouvido em juízo, admitiu ter declarado que atearia fogo no carro de sua mãe, o que teria acontecido durante uma discussão por problemas que havia entre ela e o pai dele. Assim, não há dúvida de que o réu ameaçou sua genitora, prometendo a prática de mal injusto e grave contra ela, comportamento que, no caso concreto, revelou-se inequivocamente ato a perturbar-lhe o equilíbrio psíquico.

Os argumentos expendidos pela D. Defesa não merecem prosperar. De fato, o dolo, caracterizado pela vontade e consciência de praticar a conduta definida no tipo penal, está cabalmente demonstrado.

Ao afirmar perante a vítima que queimaria o carro dela, o réu queria incutir-lhe temor, perturbar o seu equilíbrio emocional, sendo, portanto, irrelevante que não desejasse levar a cabo o mal injusto e grave prometido.

De fato, para configuração do crime de ameaça, não é necessário que o agente tenha em mente concretizar o mal prometido e tampouco que promova sua concretização.

Aliás, nesta última hipótese, se ocorrer o mal, já não se estará diante apenas do crime de ameaça, mas sim de infração penal diversa ou de concurso de infrações penais.

Além disso, embora reconhecendo a existência de divergências doutrinária e mesmo jurisprudencial a respeito do tema, perfilho a orientação segundo a qual a embriaguez ou ânimo exaltado por si sós não são capazes de excluir o dolo e, conseqüentemente, ocasionar a atipicidade da conduta. Assim, forçoso concluir que o réu incorreu em comportamento que se amolda ao tipo descrito no art. 147, caput, do Código Penal.

Por fim, ainda no tocante à alegada embriaguez, observo que somente afastará a culpabilidade se completa e decorrente de caso fortuito ou força maior, o que a prova não demonstra ser a hipótese dos autos.

Portanto, o réu incorreu em fato típico, antijurídico e culpável, sendo de rigor a condenação.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, em análise às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o sentenciado possui maus antecedentes [processos 0011332-42.2008.8.26.0047 (tráfico) - fls. 188/189; 0015393-43.2008.8.26.0047 (lesão corporal, resistência e desacato) - fl. 189; 0021299-09.2011.8.26.0047 (embriaguez ao volante - fl. 190; 0023690-05.2009.8.26.0047 (furto) - fls. 190/191]. Desse modo, entendo adequada a fixação da pena-base em 2/5 acima do mínimo legal, em 1 mês e 12 dias de detenção. Na segunda fase, a agravante do artigo 61, II, "e", do CP, deverá ser compensada pela atenuante da confissão. Saliente-se que, a despeito da respeitável posição ministerial, considero que não é qualquer calamidade que configura a agravante prevista no art. 61, inc. II, "j". Isso porque a razão da maior reprovação está no aproveitamento, pelo agente, da situação de maior vulnerabilidade da vítima ocasionada pela calamidade, a exemplo daquelas previstas na disposição legal (incêndio, naufrágio ou inundação). No caso em tela, a calamidade da pandemia alcança a todos, não criando uma situação peculiar de vulnerabilidade a ensejar a maior reprovação, nos termos da agravante em questão, razão pela qual entendo não

ser adequada sua aplicação no caso em tela.

Por outro lado, verifica-se que o réu perpetróu o crime prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra mulher, de sorte que está presente a agravante prevista no artigo 61, II, inciso "f", do CP. Assim, aumento a reprimenda em 1/4, fixando a pena intermediária em 1 mês e 22 dias de detenção.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de 1 mês e 22 dias de detenção.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu THIAGO MACHADO MURARI ao cumprimento de 1 mês e 22 dias de detenção, por infração ao artigo 147, caput, do Código Penal.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o semi-aberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, tendo em vista que o sentenciado possui maus antecedentes.

Substituição por pena restritiva de direitos: incabível a conversão em penas alternativas, pois o sentenciado ostenta maus antecedentes (art. 44, III, do CP).

Suspensão condicional da pena: inviável a suspensão condicional da pena, porquanto o réu possui mau antecedente (art. 77, II, do CP).

Prisão preventiva: não é caso de decretação, porquanto ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Após o trânsito em julgado, suspendam-se os direitos políticos do acusado, nos termos do art. 15, III, Constituição, oficiando-se ao Juízo Eleitoral competente.

Arbitro os honorários advocatícios no valor máximo estabelecido pelo Convênio.

Expeça-se certidão.

Dispensó o réu do pagamento das custas judiciais, observado, no mais, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA